

1501528-48.2020.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2115040/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 11339604 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 41/20/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

VICTOR SANTOS PARDIM

Data da Audiência

24/02/2022

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501528-48.2020.8.26.0566 - 2020/000758

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2115040/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 11339604 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 41/20/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

VICTOR SANTOS PARDIM

Data da Audiência

24/02/2022

Justiça Gratuita

Aos 24 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; da testemunha ALESSANDRO LUCIANO GERMANO; ausente o acusado VICTOR SANTOS PARDIM. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, mudou-se de residência e não comunicou novo endereço ao juízo. Após, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os

Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquirida a testemunha ALESSANDRO LUCIANO GERMANO. As partes desistiram da oitiva da testemunha faltante, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: VICTOR SANTOS PARDIM, qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, 11 de maio de 2020, por volta das 09h30min, na rua Mário Rossi, defronte ao numeral 270, bairro Jardim Social Presidente Collor, nesta cidade e comarca, trazia consigo onze porções de maconha e três de cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O réu foi preso em flagrante e obteve liberdade provisória no dia 12 de maio de 2020 (fl. 42). Notificado (fl. 101), o réu apresentou defesa prévia às fls. 104/105. A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2021 (fl. 112). Nesta audiência procedeu-se a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação, tendo o acusado sido declarado revel. Realizados os debates orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, tendo a defesa reiterado os termos da manifestação ministerial. É o relatório. DECIDO. A ação penal é improcedente. O auto de exibição de fls. 11 e os laudos periciais de fls. 16/17 e 57/62 indicam a apreensão das substâncias e a natureza entorpecente das mesmas. De outra parte, os elementos amealhados em contraditório são insuficientes para indicar que o denunciado promovesse o comércio ilícito nas circunstâncias apontadas na denúncia. O réu não compareceu em juízo para oferecer sua versão acerca dos fatos. O policial militar Alessandro Germano, ouvido nesta audiência, não se recordou dos fatos, de modo que seu testemunho é insuficiente para o acolhimento da pretensão condenatória. Em apreço ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do denunciado. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia absolvendo-se o réu VICTOR SANTOS PARDIM da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA